5. Cím: Közbeszerzések Tanácsa

A Közbeszerzések Tanácsa működését a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt) szabályozza. A Kbt. célja a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. A Kbt-ben meghatározott célok érvényre juttatására hozták létre az Közbeszerzések Tanácsát, amely évenként beszámol tevékenységéről a felügyeletét ellátó Országgyűlésnek. Törzskönyvi azonosító száma: 010502; honlapjának címe: www.kozbeszerzes.hu.

A Közbeszerzések Tanácsa 2008. évi eredeti kiadási előirányzata 1809,2 millió forint mely tervezési szinten tartalmazza a beszedett bírságból a költségvetést megillető 50%-ot is.
A bevételi előirányzat 1590,0 millió forint saját bevételből és 219,2 millió forint költségvetési támogatásból tevődik össze. A saját bevételek közzétételi díjból, a döntőbizottsági eljáráshoz, a békéltetők, a minősített ajánlatevők hivatalos jegyzékbe vételéhez és a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjból valamint a Döntőbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárás keretében kiszabott bírságból tevődik össze. A saját bevételekkel kapcsolatban összességében megállapítható, hogy a Tanácsnak azok évközi alakulására érdemi ráhatása nincs. A fejezeti egyensúlyi tartalék előirányzata kiadási és támogatási oldalon egyaránt 6,6 millió forint volt.

A költségvetési törvényben rögzített kiadások alakulását befolyásolta a Kormány által központilag végrehajtott személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok támogatási előirányzatának növelése, a 2007. évi determinált maradvány felhasználása és a saját bevételeknél keletkezett többletbevétel.

A beszámolási időszak alatt a központi, fejezeti és saját hatáskörben végrehajtott módosítások alapján a kiadási előirányzat 2.780,0 millió forintra változott. A kiadások ténylegesen realizált összege 1.856,7 millió forint volt. Ez az összeg tartalmazza a működési kiadásokon túl a közzétételi díjbevétel után befizetett ÁFA összegét és a befolyt bírságból a költségvetést megillető 50%-ot is. A 2008. évi kiadás összességében 102,0 millió forinttal magasabb, mint a 2007. évi kiadás, ami a korábbiakban már említett központilag biztosított bérfejlesztéssel és az elektronikus Közbeszerzési Értesítő beindításával kapcsolatos fejlesztések kiadásaival magyarázható.

A 2008. évi tényadatoknak az előző évi tényadatokkal történő összehasonlításakor jelentkező változásokat a központilag végrehajtott bérfejlesztés, az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások számának és értékének növekedése valamint a tárgy évre engedélyezett 2 fős létszám növekmény költségkihatása befolyásolta.

Megnevezés	2007.évi tény	2008.évi eredeti	2008.évi törv.mód.	2008.évi módosított	2008.évi tény	5/1.	5/4.
	1	2	3	4	5	6	7
			millió forintban			%-ban	%-ban
Kiadások:	1.754,7	1.809,2	36,0	2.780,0	1.856,7	106	67
ebből:személyi juttatás	547,0	599,7	27,4	721,9	669,9	123	93
központi beruházás							
Bevételek	1.633,4	1.590,0		1.916,0	1.951,5	120	102
Támogatás	245,8	212,6+6,6	36,0	255,2	255,2	104	100
Maradvány	608,8*				958,9**	158	
Létszám (fő)	83	85			85	103	100

* A 2006. évi felhasználatlan maradvánnyal együtt ** A 2007. évi felhasználatlan maradvánnyal együtt

A költségvetési törvényben rögzített 219,2 millió forint költségvetési támogatási előirányzathoz képest növekményt jelentett a tizenharmadik havi illetmény 6/12-ed részének kifizetéséhez, a központilag végrehajtott bérfejlesztéshez és a központilag elhatározott kereset kiegészítéshez biztosított, összességében 36,0 millió forint költségvetési többlettámogatás.

A működéshez felhasznált forrás a Kbt. alapján realizált többletbevételeken túl, kiegészült a Kormány által 608,8 millió forint összegben elfogadott 2007. évi előirányzat maradvány összegével, melyből 132,9 millió forint a költségvetést illette meg, mely befizetésre került.

2008. évre a költségvetési törvény a Közbeszerzések Tanácsa saját bevételét 1590,0 millió forintban rögzítette. Az intézmény az év során a korábbiakban már ismertetett bevételt növelő hatások következtében - a felügyeleti és saját hatáskörben végrehajtott módosításokkal - a bevételi előirányzatot 1916,0 millió forintra módosította, ami az évvégéig ténylegesen 1.951,5 millió forintban realizálódott.

2008. évben a Közbeszerzések Tanácsa saját bevételének struktúrája az alábbiak szerint alakult:

- a Közbeszerzési Értesítőben megjelentetett hirdetmények utáni közzétételi díjbevétel a 20%-os ÁFA összegével együtt 1.348,9 millió forint,
- a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz beérkezett jogorvoslati kérelmek indítására befizetett, a békéltetők, a minősített ajánlatevők hivatalos jegyzékbe vételéhez és a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjbevétel 190,7 millió forint,
- a Döntőbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárások keretében kivetett és az év során ténylegesen befolyt bírság 393,6 millió forint összeget tett ki. A Kbt. rendelkezésének megfelelően a bírság 50%-a a költségvetést illeti meg, mely összeg az év végi elszámolás után a Magyar Államkincstár számlájára átutalásra került.

2008. évben a központi költségvetést a működésünkkel kapcsolatosan megillető befizetések (előző évi elvont maradvány, a bírság bevételének 50%-a) összesen 329,7 millió forintot tett ki. A közzétételi díjbevétel után befizetett ÁFA összege 217,2 millió forintot képviselt. Igy a költségvetés részére eszközölt befizetéseket 546,9 millió forint összegben teljesítettünk, ami a teljes kiadásaink 30%-t tette ki.

2008.évi előirányzat Módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatások	Maradvány	Kiadásból Személyi juttatás
Eredeti előirányzat	1.809,2	1.590,0	219,2		599,7
Módosítás jogcímenként					
- 2016/2008, 2062/2008 és 1040/2008 Korm. Határozat	36,0		36,0		27,4
- felügyeleti hatáskörben	6,6		6,6		
- intézményi hatáskörben	928,2	934,8			94,8
Módosított előirányzat	2.780,0	2.524,8	255,2		721,9
Működési költségek	1.550,9				
Költségvetési befizetések	536,7				
Felhalmozási költségek	37,0				
Működési bevételek		1.916,0			
Előző évi maradvány	330,9	608,8			
Előző évi maradvány befizetés	132,9				
Tényleges teljesülés	1.856,7	2.524,8	255,2		669,9
2008. évi maradvány				958,9	23,7
2007. évi felhaszntlan maradvány				249,4	

A 2007. évi 608,8 millió forint maradványból a Kormány 475,9 millió forint összegű maradvány felhasználását engedélyezte, mely a pénzforgalom nélküli bevételeinket növelte. A jóváhagyott felhasználási keretből 249,4 millió forint nem került felhasználására. Ez a Közbeszerzési Értesítő 2008. július 1-től történő elektronikus megjelentetésével függ össze.

A 2008. évben a 2007. évi felhasználatlan maradvánnyal együtt 958,9 millió forint maradvány keletkezett. Ebből kötelezettségvállalással terhelt 593,6 millió forint, melyből önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat- maradvány összege 35,5 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt 365,5 millió forintból a költségvetést illeti az előző évi maradványból megtakarított 249,4 millió forint. A felhasználásra javasolt előirányzat maradvány összességében 674,2 millió forint.

A Közbeszerzések Tanácsa létszámát a költségvetési törvény 2008. évre 85 főben rögzítette, december 31-én az apparátus tényleges állományi létszáma 85 fő volt.

Budapest, 2009. május 4.

Berényi Lajos
Közbeszerzések Tanácsa
elnöke